

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1824/2543

นางสำอองค์ จารุศิริธรรางกูร
นายพรชัย ไกรสรกิตติกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1359, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1726, มาตรา 1737,
มาตรา 1745
ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้มรดกจะมีผู้จัดการมรดกอยู่แล้ว ทายาทก็ยังมีสิทธิฟ้องร้องให้บุคคล
ภายนอกชำระหนี้สินของกองมรดกอันเป็นการรักษาสิทธิอันจะพึงตกแก่กองมรดกได้

แม้มรดกจะมีผู้จัดการมรดกอยู่แล้ว ทายาทก็ยังมีสิทธิฟ้องร้องให้บุคคล
ภายนอกชำระหนี้สินของกองมรดกอันเป็นการรักษาสิทธิอันจะพึงตกแก่กองมรดกได้

(ผล อนุวัตินิติการ-ระพินทร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ)

ศาลแพ่ง - นายเจตน์ รอดอ่อน

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ